

Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Abdur Rachman Parlindungan Barasa^{1*}, Wahyudi Saputra²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Program Studi Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Email : rahmanbarasa@gmail.com

Submitted: 26-09-2025; Reviewed: 26-10-2025; Revised: 29-11-2025; Accepted: 29-11-2025

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i5.28788>

Abstract

Criminal law appears rigid and prioritizes formality, which ultimately gives rise to the view that criminal law is formulated to provide retribution. The purpose of this study is to examine the transformation of the ratification of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which marked a significant turning point in the history of Indonesian criminal law. The normative juridical writing method is a literary legal writing conducted by examining positive legal norms as stipulated in legislation such as Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code Regulations, Law Number 73 of 1958, and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Data in this study were collected through library studies in the form of books, journals, and other literature. The analysis in this study uses a conceptual and historical approach. Based on the results of the analysis, it is known that the urgency of change, because the Criminal Code (WvS) is considered incomplete or unable to accommodate various problems and dimensions of the development of new forms of criminal acts that are of course in line with the development of thought and aspirations of community needs. The Criminal Code is a manifestation of the idea of monodualistic balance implemented in Indonesian national criminal law and will provide valuable insights into effectiveness in legal practice.

Keywords: Reform of The Legal System; Criminal Law; Code Penal

I. Pendahuluan

Pembangunan dalam bidang hukum harus mencakup pembangunan substansial berupa produk hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.¹ Usaha pembaharuan hukum di Indonesia sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea ke empat sebagai berikut:²

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia"

Tujuan dari bernegara adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berlandaskan Pancasila. Tujuan tersebut membutuhkan tata aturan, tata hukum yang diterapkan dalam pembaharuan hukum termasuk diantaranya pembaharuan hukum pidana., yang hingga saat ini masih bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, meskipun dalam perkembangannya sudah di adakan perubahan yang disesuaikan dengan suasana negara merdeka dan kebutuhan praktis di lapangan. Keberadaan hukum pidana tersebut diperpanjang

¹ Muladi. (1995). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumnus. h.1

² Arief, B.N. (2022). *Tujuan & Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana*. Semarang:Pustaka Magister. h. 1

masa berlakunya sebagaimana ditandai dengan masih digunakannya *WvS* setelah Indonesia Merdeka meskipun terdapat berbagai anggapan yang menjelaskan bahwa *WvS* tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia sebagai bangsa yang Merdeka.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini, tidak semua konstruksi konsepsional sistem hukum pidana atau ajaran hukum pidana umum itu di rumuskan dalam bagian Buku I, antara lain seperti tujuan dan pedoman pemidanaan, pengertian tindak pidana, sifat melawan hukum (termasuk asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum ; *no liability without unlawfulness*”; asas ketiadaan sama sekali sifat melawan hukum secara materiil atau dikenal asas “*afwezigheids van alle materiele wederrechtelij-kheid*”- *AVAW*), masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (termasuk asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas culpabilitas, “*no liability without blameworthiness*”; *afwezigheids van alle schuld*”-*AVAS*; penyelesaian di luar pengadilan serta pertanggungjawaban korporasi). Konstruksi konsepsional tersebut tidak ada di dalam KUHP namun diajarkan di dalam pelajaran atau ilmu hukum pidana dan umumnya kepada para mahasiswa hukum. Konstruksi konsepsional yang umum ini di lupakan, bahkan kemungkinan di haramkan dalam praktek atau putusan pengadilan karena tidak dirumuskan secara tegas di dalam KUHP.³

Hukum pidana terkesan kaku dan lebih mengutamakan dari segi formalitas yang akhirnya menimbulkan pandangan bahwa hukum pidana di formulasikan untuk memberikan pembalasan. Pengaturan dan penjatuan pidana penjara selalu dijadikan sebagai alat pembalasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Bertolak dari pandangan tersebut maka aparat penegak hukum lebih condong selalu mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi rumusan Pasal dalam KUHP dan selalu berakhir melalui jalur hukum pidana yang kemudian berujung pada putusan pidana penjara.⁴

Sifat pembalasan dalam hukum pidana melatarbelakangi Bangsa Indonesia sebagai negara hukum untuk berupaya agar mampu terlepas dari penggunaan *WvS* dengan memiliki hukum pidana yang di dasarkan dengan nilai-nilai lokal yang ada di Indonesia. Harapannya adalah agar hukum pidana tersebut dapat benar-benar mengakomodir dan juga dapat menyelaraskan hukum-hukum yang ada seperti hukum adat, hukum agama.⁵ Langkah ini menandai transformasi dari sistem hukum pidana kolonial menuju sistem yang diklaim lebih sesuai dengan nilai-nilai nasional sekaligus merespons terhadap kebutuhan harmonisasi antara hukum tertulis dengan realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka dapat di identifikasikan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana urgensi terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? 2) Bagaimana pembaharuan sistem hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat transformasi Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi titik balik penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah terhadap norma-norma hukum positif sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data dalam penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal dan literatur lainnya. Analisis dalam penelitian menggunakan pendekatan konseptual dan historis. Pendekatan konseptual menekankan pada pemahaman terkait definisi serta cakupan dari sub-sub perubahan dalam hukum pidana, sementara pendekatan historis digunakan untuk mencari latar belakang adanya reformasi hukum pidana dari yang bersifat klasik menuju kepada hukum pidana modern.⁷

³ *Ibid*, h. 06

⁴ Maulidah, K, Jaya, N.S.P. (2019). Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Pembagunan Hukum Indonesia*. 1(3). h. 282

⁵ Majzah, I.K. (2024). Kesesuaian Sistem Hukum Asli Dengan Reformasi Pidana : Studi Kasus Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Unes Law Review*, 7(2). H.

⁶ Nadianti, E, Kusomo, B.A. (2025). Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional : Analisis Terhadap KUHP Baru Indonesia. *Indonesian. Journal of Law and Justice*, 2(4). h. 5

⁷ Marzuki P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. h. 27

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Urgensi Terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sejarah pembentukan KUHP berasal dari Belanda yang di buat di *Twee de Kammer* (Parlemen Belanda) pada tahun 1809 di bawah pemerintahan Belanda *Lodewijk Bonaparte*. Kodifikasi tahun 1809 hanya berlaku 2 tahun karena pada tahun 1811-1813, Belanda diduduki Prancis dan sejak saat itu berlaku *Code Penal* dengan perubahan-perubahan sampai pada tahun 1886. Belanda selama kurang lebih 73 tahun membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan baru selesai pada tanggal 3 Maret 1881. Berdasarkan *Staatblad* No. 35, *Wetboek van Strafrecht* mulai diberlakukan di Belanda pada tanggal 1 September 1886. Indonesia yang pada saat itu masih di jajah Belanda, kemudian *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan penyesuaian-penyesuaian untuk daerah jajahan (*concordantie beginselen*) pada tanggal 15 Oktober 1915. Berdasarkan *Staatblad* 1915 Nomor 732, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku di pada tanggal 1 Januari 1918) dan dinyatakan berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura, selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, maka Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.⁸

KUHP (*WvS*) pada awalnya dipandang sebagai induk dan sebagai wujud dari kodifikasi dan unifikasi. KUHP dalam perkembangannya saat ini dianggap tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru yang tentu saja sejalan dengan perkembangan pemikiran dan aspirasi kebutuhan masyarakat. KUHP yang berlaku saat ini bukanlah hukum pidana yang berasal dari nilai-nilai dasar dan nilai- nilai sosio- filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Hukum pidana positif yang berorientasi pada KUHP menimbulkan kekhawatiran, terutama berkaitan dengan sifat dogmatis dan substansial. Mengajarkan KUHP warisan Belanda, secara langsung maupun tidak langsung berarti mengajarkan dan menanamkan pula dogma- dogma, konsep-konsep, serta norma-norma substantif yang dirumuskan di dalam KUHP. Seperti diketahui KUHP dilatarbelakangi pemikiran individualisme- liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik, walaupun ada juga pengaruh aliran neo-klasik.⁹

KUHP warisan kolonial bukanlah sistem hukum pidana yang utuh, karena terdapat beberapa pasal atau delik yang dicabut sehingga bermunculan Undang-undang baru di luar KUHP yang mengatur delik-delik khusus dan aturan-aturan khusus. Undang-undang baru di luar KUHP walaupun merupakan produk nasional, masih tetap berada dalam naungan aturan umum KUHP (*WvS*) sebagai sistem induk buatan kolonial. Asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia meskipun undang-undang khusus membuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan induk KUHP. Dalam dinamikanya, Undang-undang khusus tumbuh seperti aturan liar yang tidak bersistem atau tidak berpola, tidak konsisten, bermasalah secara yuridis, dan bahkan menggerogoti sistem bangunan induk yakni KUHP.¹⁰

Alasan perubahan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan Kolonial Belanda adalah perlunya pembaharuan hukum materiil dengan membentuk KUHP nasional. Berikut ini adalah berapa alasan terbentuknya KUHP nasional bagi Bangsa Indonesia antara lain:¹¹

3.1.1. Alasan Politik

Merupakan hal yang wajar apabila Negara Republik Indonesia memiliki Kitab Undang- Undang Hukum Pidana nasional sehingga menjadi kebanggaan nasional sebagai bangsa yang telah merdeka dan lepas dari penjajahan.

3.1.2. Alasan Sosiologis

Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa di mana hukum berkembang. Nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa mendapat tempat dalam pengaturan dalam bidang hukum pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai apa yang baik, benar dan bermanfaat dan atau sebaliknya. Beberapa ketentuan dalam KUHP saat ini dianggap tidak dapat mengakomodir kebutuhan bangsa Indonesia dalam pelaksanaan hukum pidana, sehingga urgensi dilakukannya pembaharuan hukum pidana antara lain sebagai upaya untuk

⁸ Hiariej, O.S. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers. h. 21

⁹ Pradityo, R. (2017). Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform of Indonesia : An Overview). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14 (2). h.140

¹⁰ *Ibid*, h. 139

¹¹ Amrani, H. (2019). *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta : UII Press. h.11-12

memujudkan nilai-nilai sosiologis tentang suatu aturan hukum pidana yang dapat sejalan dengan kebutuhan bangsa.

3.1.3. Alasan Praktis

Mengingat teks resmi KUHP yang saat ini berlaku masih berbahasa Belanda, maka merupakan suatu keharusan untuk mengerti bahasa Belanda agar KUHP bisa diterapkan dengan tepat. Hal tersebut juga dianggap seringkali berpotensi terjadinya salah menafsirkan makna aturan dalam KUHP, ditambah kiranya ini tidak mungkin diharapkan dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri

3.1.4. Visi Dan Misi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Visi dan Misi KUHP nasional merujuk pada paradigma hukum pidana modern yang berlaku universal di seluruh dunia. Paradigma baru ini merupakan visi KUHP nasional yang tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai *lex talionis* dengan mengedepankan keadilan retributif, namun berorientasi pada keadilan korektif, restoratif, rehabilitatif. Misi KUHP nasional ada lima di antaranya : ¹²

- a **Demokratisasi** : KUHP nasional tidak melarang kebebasan berdemokrasi, kebebasan mengeluarkan pikiran, baik lisan maupun tulisan, kebebasan berbicara, dan kebebasan berekspresi.
- b **Dekolonisasi** : Upaya pembaharuan dari nuansa atau nilai-nilai kolonial
- c **Konsolidasi** : Menghimpun kembali berbagai tindak pidana yang diatur di luar KUHP dengan hanya memuat *core crime*, dan tidak mencabut peraturan perundang-undangan yang masih ada sepanjang tidak dicabut oleh KUHP nasional.
- d **Harmonisasi** : hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan yang dapat menimbulkan disparitas pidana
- e **Modernisasi** : KUHP nasional disusun dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk untuk mengatasi fenomena kejahatan dunia maya.

Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika dikaji lebih lanjut tertuang dalam perumusan Pembukaan 1945, dimana terdapat dua tujuan nasional yang utama yaitu : (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Dua kata kunci tersebut identik dengan istilah yang dikenal dalam dunia keilmuan dengan sebutan *social defence* dan *social welfare*. Tujuan nasional ini tentunya merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia, sehingga menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana dan tujuan penanggulangan kejahatan.¹³

3.2. Bagaimana Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP baru merupakan upaya untuk mewujudkan hukum pidana yang lebih modern, adaptif, dan berkeadilan, serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tonggak sejarah bagi sistem hukum pidana. Ada banyak perubahan mendasar yang perlu dipahami oleh seluruh elemen masyarakat, terutama para penegak hukum sebagaimana diuraikan berikut ini:

a Sistematika KUHP Baru

Sistematika Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbeda dengan konsep di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *WvS*, yang terdiri dari 3 (tiga) buku. Buku I yaitu Ketentuan umum, Buku II mengenai Kejahatan dan Buku III adalah Pelanggaran. Berbeda dengan KUHP sebelumnya, KUHP nasional hanya mengatur 2 (dua) buku, yaitu Buku I mengenai Ketentuan Umum dan Buku II mengenai Tindak Pidana. Sistematika demikian bertolak pada resolusi bidang hukum pidana pada Seminar Hukum Nasional I yang di adakan di Jakarta pada tanggal 11-16 Maret 1963.¹⁴

¹² Hiariej, O.S., *Op. Cit.*, h. 55

¹³ Arief, B.N., *Op. Cit.*, h. 32

¹⁴ Arief, B.N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana Prenamedia Groups. h. 102

b Masalah Pengertian Tindak Pidana

KUHP *WvS* tidak memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana, berbeda dengan KUHP baru yang mengalami perubahan mendasar termasuk penambahan definisi yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan atau Tindakan, dan untuk dinyatakan sebagai perbuatan tindak pidana haruslah bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran sudah tidak dibedakan lagi, keduanya menggunakan istilah tindak pidana. Alasan bahwa secara konseptual perbedaan antara kejahatan sebagai *rechtdelict* dan pelanggaran sebagai *wetsdelict* tidak dapat dipertahankan lagi karena dalam perkembangannya tidak sedikit *rechtdelict* dikualifikasikan pelanggaran dan begitu sebaliknya. Selain itu karena dalam kenyataannya persoalan berat ringannya kualitas dan dampak kejahatan dan pelanggaran relatif.¹⁵

c Masalah Kesalahan / Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*) berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/responsibility*). Pertanggungjawaban pidana dasarnya adalah asas culpabilitas atau *geen straf zonder schuld* namun dalam hal-hal tertentu memberikan kemungkinan adanya pengecualian seperti doktrin yang dikenal yaitu *strict liability* (*liability without fault*) dan pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious liability*. Dalam doktrin hukum pidana, khususnya berkaitan dengan tindak pidana dan sifat melawan hukum dikenal dengan adanya asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum (*no liability without unlawfulness*) sedangkan berkaitan dengan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dikenal adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) atau asas culpabilitas (*no liability without blameworthiness*). Sudarto mengungkapkan adanya beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk :¹⁶

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat;
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 3) Tidak adanya dasar yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Dapat dipertanggungjawabkan seseorang berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan, dengan demikian, keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, atau dalam artian mampu bertanggung jawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri, oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.¹⁷ Kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat kesalahan, sementara itu, kesalahan adalah unsur pertanggungjawaban pidana. Mampu bertanggung jawab merupakan masalah yang berkaitan dengan keadaan mental pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.¹⁸

d Masalah Keseimbangan Asas Legalitas Dan Asas Kesalahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertolak dari pemikiran keseimbangan monodualistis dengan memperhatikan keseimbangan dua kepentingan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Pandangan monodualistis biasanya dikenal dengan istilah *Daad-dader-Strafrecht*, yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi objektif dari perbuatan-perbuatan (*Daad*) dan juga segi-segi subjektif dari orang/pembuat (*Dader*), sehingga kedua asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas dan asas kesalahan/culpabilitas dapat disebut sebagai asas kemasyarakatan dan asas kemanusiaan. Berbeda dengan KUHP *WvS* yang hanya berfokus pada asas legalitas semata. Prinsipnya konsep KUHP nasional juga memberikan pedoman agar dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.¹⁹

¹⁵ Santoso, T, Hiariej, O.S. (2025). *Anotasi KUHP Nasional Nasional*. Depok: Rajawali Pers. h. 20

¹⁶ *Ibid*, h. 42-43

¹⁷ Huda, C. (2015). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Prenadamedia Group. h.92

¹⁸ *Ibid*, h. 94

¹⁹ Arief, B.N. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan ke-3*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. h.103

e **Masalah Tujuan dan Pedoman Pemidanaan**

Tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional yaitu :²⁰

- (1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat
- (2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna
- (3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dari tindak pidana
- (4) Menumbuhkan rasa penyesalan

Selain tujuan pemidanaan juga terdapat pedoman pemidanaan (*standard of sentencing*) yang dijadikan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Pemidanaan sama sekali tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, bahkan hal ini tertuang dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP nasional dikatakan jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan maka yang diutamakan adalah keadilan. Pedoman pemidanaan terdiri dari bentuk kesalahan, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, dilakukan dengan terencana atau tidak, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban, permintaan dari korban atau keluarganya dan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam KUHP nasional juga terdapat pedoman pemidanaan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana antara lain tingkat kerugian dan dampak yang ditimbulkan, tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional korporasi dan atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan atau pemilik manfaat korporasi, lamanya tindak pidana yang telah dilakukan, frekuensi tindak pidana oleh korporasi, bentuk kesalahan tindak pidana, keterlibatan pejabat, nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, rekam jejak korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan, pengaruh pemidanaan terhadap korporasi kerja sama korporasi dalam penanganan tindak pidana.²¹

Pedoman pemidanaan di satu sisi memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi apakah pidana atau Tindakan, namun di lain sisi hakim dibatasi dengan pedoman tersebut. Konsekuensi lebih lanjut putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional atas parameter yang ada. Hal menarik dalam KUHP nasional yang tidak terdapat dalam KUHP sebelumnya adalah mengenai *rechterlijk pardon* (permaafan hakim)

f **Masalah Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi**

Tindak pidana oleh korporasi diatur dalam KUHP 2023 sehingga pembaruan hukum acara pidana juga perlu melakukan beberapa penambahan. Hal ini mengingat pada saat KUHP disahkan pada tahun 1981, KUHP belum mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana. KUHP 1981 hanya mengakomodir penanganan subjek perorangan. Hal ini terjadi akibat adanya pengaruh doktrin *societas/universitas delinquere non potest* (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana). Suatu pandangan Von Savigny bahwa korporasi sebagai subjek dalam lingkup hukum keperdataan tidak cocok untuk diadopsi sebagai subjek hukum pidana. Pandangan ini diadopsi dahulunya oleh Pemerintah Belanda dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang kemudian dijadikan landasan dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pada tataran doktrin ada beberapa teori yang dan banyak di adopsi sebagai teori yang digunakan dalam menilai pertanggung jawaban pidana korporasi :²²

- 1) *Strict Liability* : pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi undang-undang tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan
- 2) *Vicarious Liability* : menekankan pertanggungjawaban pengganti, berfokus pada pengurus korporasi sebagai agen perbuatan dari korporasi tersebut;
- 3) Teori Identifikasi : pertanggungjawaban korporasi secara langsung, menganggap bahwa perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang berhubungan erat dengan perusahaan.
- 4) Teori agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik antara yang satu dengan yang lain saling terkait;

²⁰ Hiariej, O.S., *Op. Cit.*, h. 431-433

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (56)

²² Amrani, H., *Op. Cit.*, h. 124

- 5) *Corporate Culture Model* : Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila Tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan.

Dalam KUHP Nasional pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Paragraf 3 Pasal 45 sampai Pasal 50 menyatakan secara tegas bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Korporasi meliputi badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi meliputi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah atau yang sering disamakan dengan itu, serta perkumpulan, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum seperti Firma, Persekutuan Komanditer atau yang disamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

g Masalah Pidana dan Tindakan

Pembahasan jenis pidana tentunya tidak terlepas dari apa yang telah diatur oleh KUHP nasional yang melakukan perubahan secara radikal terhadap KUHP lama yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. KUHP nasional mengatur masalah pemidanaan dalam Bab III dengan judul Pemidanaan, Pidana, Tindakan mulai dari Pasal 51 sampai dengan Pasal 124. Pasal 64 KUHP nasional mengatur bahwa pidana terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, pidana, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 65 KUHP nasional, pidana pokok diurut dari yang paling berat sampai paling ringan adalah pidana penjara, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Pidana kurungan tidak lagi dikenal lagi dalam KUHP nasional.²⁴

Kebaharuan pemidanaan juga diatur seperti pidana kerja sosial yang dapat dikenakan paling lama 240 jam untuk terpidana yang telah berumur 18 tahun dan 120 jam untuk terpidana yang berumur di bawah 18 tahun dan paling pendek 7 jam. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat di angsur dalam waktu paling 12 bulan dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan atau kegiatan lainnya yang bermanfaat.²⁵

Terdapat juga perumusan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Masa percobaan yang dapat dilalui dengan baik maka pidana mati dapat diubah menjadi paling lama seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Posisi hukuman mati bukan merupakan pidana pokok namun berada dalam pidana khusus. Mengenai pidana tambahan, tetap mempertahankan jenis-jenis pidana tambahan seperti yang ada dalam KUHP sekarang, hanya ditambah dengan dua jenis lagi yaitu pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat.²⁶ KUHP nasional juga mengatur terkait Tindakan atau *matregel* yang diatur pada Pasal 103 sampai dengan Pasal 117. Tindakan yang dimaksud dapat berupa konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, perbaikan akibat tindak pidana, penyerahan kepada seseorang, penyerahan kepada pemerintah dan atau perawatan di rumah sakit jiwa. Jenis, jangka waktu, tempat, dan atau pelaksanaan tindakan harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

KUHP nasional juga telah mengatur terkait diversi dan tindakan bagi tindak pidana anak. Diversi wajib diupayakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun penjara. Tindakan bagi anak dapat berupa pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di Lembaga, mengikuti Pendidikan formal atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan atau perbaikan akibat tindak pidana.²⁷

Dalam perkara pidana juga dikenal penyelesaian di luar pengadilan yang tercantum dalam Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP nasional sehingga tidak selamanya suatu perkara harus diselesaikan di pengadilan. Ketentuan tersebut sejalan dengan tujuan dari pemidanaan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dikenal sebagai diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi dapat dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan. Implementasi tersebut menjelaskan bahwa KUHP nasional tidak lagi berorientasi pada keadilan retributif melainkan berorientasi pada keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif.²⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana merupakan wujud dari usaha untuk mencapai keseimbangan monodualistik dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan individu secara seimbang. Penerapannya perlu mendapat pengawasan serta evaluasi yang berkelanjutan.

²³ Hiariej, O.S., *Op. Cit.*, h. 196

²⁴ *Op. Cit.*, h. 431

²⁵ Arief, B.N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.*, *Op. Cit.*, h. 112

²⁶ *Ibid*, h. 114

²⁷ Hiariej, O.S., *Op. Cit.*, h. 462

²⁸ *Ibid*, h. 421

Ide keseimbangan monodualistik yang diimplementasikan dalam hukum pidana nasional Indonesia maka dapat memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas dalam praktek hukum sekaligus membantu dalam meninjau sejauh mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru mampu mencerminkan dan menegakkan nilai-nilai yang di junjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.²⁹

IV. Kesimpulan

Urgensi perlunya perubahan dalam KUHP, karena KUHP (*WvS*) dipandang sebagai induk dan sebagai wujud dari kodifikasi dan unifikasi. KUHP lama dianggap tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru yang tentu saja sejalan dengan perkembangan pemikiran dan aspirasi kebutuhan masyarakat. KUHP yang berlaku saat ini bukanlah hukum pidana yang berasal dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat Indonesia sehingga menimbulkan kekhawatiran, terutama berkaitan dengan sifat dogmatis dan substansial. Beberapa kebaruan yang diatur dalam KUHP baru dapat dilihat dari pembaharuan konsep antara lain, sistematika KUHP baru, pengertian tindak pidana, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, keseimbangan asas legalitas dan asas kesalahan, tujuan dan pedoman pemidanaan, pertanggung jawaban pidana korporasi, pidana dan tindakan. Perubahan-perubahan tersebut merupakan upaya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan wujud dari ide keseimbangan monodualistik yang di implementasikan dalam hukum pidana nasional Indonesia akan memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas dalam praktek hukum.

Daftar Pustaka

- Amrani, H. (2019). *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta : UII Press.
- Arief, B.N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana Prenamedia Groups.
- Arief, B.N. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan ke-3*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, B.N. (2022). *Tujuan & Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Hiariej, O.S. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Huda, C. (2015). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Majzah, I.K. (2024). Kesesuaian Sistem Hukum Asli Dengan Reformasi Pidana : Studi Kasus Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Unes Law Review*, 7(2).
- Marzuki P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Maulidah, K, Jaya, N.S.P. (2019). Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Pembagunan Hukum Indonesia*. 1(3).
- Muladi. (1995). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni.
- Nadianti, E, Kusomo, B.A. (2025). Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional : Analisis Terhadap KUHP Baru Indonesia. Indonesian. *Journal of Law and Justice*, 2(4).
- Pradityo, R. (2017). Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform of Indonesia : An Overview). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14 (2).
- Prawiroharjo, B.S.U. (2023). Implementasi Ide Keseimbangan Monodualistik Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2).
- Santoso, T, Hiariej, O.S. (2025). *Anotasi KUHP Nasional Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁹ Prawiroharjo, B.S.U. (2023). Implementasi Ide Keseimbangan Monodualistik Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2). h. 162

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.